



عدالت عظمیٰ (فیصلوں اور احکامات پر نظر ثانی) ایکٹ، ۲۰۲۳ء

فہرست

نمبر شمار	مندرجات
1	مختصر عنوان، آغاز نفاذ اور وسعت
2	عدالت عظمیٰ کے اختیار سماعت میں وسعت
3	لارجر بینچ
4	کونسل کے تقرر کا حق
5	اس ایکٹ کے آغاز نفاذ سے پیشتر وضع کردہ فیصلہ جات اور احکامات
6	تحدید
7	ایکٹ دیگر قوانین وغیرہ پر غالب ہوگا

THE PAKISTAN CODE

عدالت عظمیٰ (فیصلوں اور احکامات پر نظر ثانی) ایکٹ، ۲۰۲۳ء

ایکٹ نمبر ۲۳ بابت ۲۰۲۳ء

[۲۶ مئی، ۲۰۲۳ء]

عدالت عظمیٰ پاکستان کو اس کے فیصلوں اور احکامات پر نظر ثانی کے اختیارات کے استعمال کے لیے سہولت اور مضبوط کرنے کا ایکٹ۔

ہر گاہ کہ دستور پاکستان کا آرٹیکل ۱۸۸ عدالت عظمیٰ پاکستان کو بااختیار بناتا ہے کہ وہ مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) کے کسی بھی ایکٹ اور کوئی بھی قواعد جو عدالت عظمیٰ وضع کرے، کے حکم کے تابع کسی بھی سنائے گئے فیصلے یا کسی بھی وضع کردہ حکم پر نظر ثانی کر سکے؛

اور چونکہ اس اختیار کو بہ سہولت اور مضبوط کرنے کے لیے، یہ ضروری ہے کہ عدالت عظمیٰ کے اختیار سماعت کو وسعت دی جائے جیسا کہ آرٹیکل ۱۸۸ میں صریحاً فراہم کیا گیا ہے؛

اور چونکہ یہ ضروری ہے کہ انصاف کے لیے بنیادی حقوق کو عدالت عظمیٰ کی جانب سے آرٹیکل ۱۸۲ کے تحت اصل اختیار سماعت کو استعمال کرتے ہوئے جاری کردہ فیصلوں اور احکامات کے معنی خیز نظر ثانی کے اہتمام کو یقینی بنایا جائے؛

بذریعہ ہذا حسب ذیل قانون وضع کیا جاتا ہے:-

۱۔ مختصر عنوان، آغاز نفاذ اور وسعت:- (۱) یہ ایکٹ عدالت عظمیٰ (فیصلوں اور

احکامات پر نظر ثانی) ایکٹ، ۲۰۲۳ء کے نام سے موسوم ہوگا۔

(۲) یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا۔

۲۔ عدالت عظمیٰ کے اختیار سماعت میں وسعت:- دستور کے آرٹیکل ۱۸۴ کے تحت عدالت عظمیٰ کے اصل اختیار سماعت کے تحت فیصلوں اور احکامات کی صورت میں، حقائق اور قانون پر نظر ثانی کی وسعت ایسی ہی ہوگی جیسا کہ دستور کے آرٹیکل ۱۸۵ کے تحت اپیل کی ہے۔

۳۔ لارجر بینچ:- نظر ثانی پٹیشن کی سماعت کرنے والا بینچ اس بینچ کی نسبت جس نے فیصلے یا حکم صادر کیا لارجر ہوگا۔

۴۔ کونسل کے تقرر کا حق:- نظر ثانی کرنے والے پٹیشنر کو اپنی نظر ثانی پٹیشن کے لیے اپنے مرضی کے عدالت عظمیٰ کے کسی بھی وکیل کے تقرر کا حق حاصل ہوگا۔

۵۔ اس ایکٹ کے آغاز نفاذ سے پیشتر وضع کردہ فیصلہ جات اور احکامات:- نظر ثانی پٹیشن دائر کرنے کا حق متاثرہ شخص کو حاصل ہوگا جس کے خلاف دستور کے آرٹیکل ۱۸۴ کی شق (۳) کے تحت، اس ایکٹ کے آغاز نفاذ سے قبل، حکم صادر کیا گیا:

مگر شرط یہ ہے کہ اس دفعہ کے تحت نظر ثانی پٹیشن اس ایکٹ کے آغاز نفاذ کے ساٹھ ایام کے اندر دائر کی جائے گی۔

THE PAKISTAN CODE

۶۔ تحدید:- نظر ثانی پٹیشن اصل حکم کے اجراء کے ساٹھ ایام کے اندر دائر کی جائے گی۔

۷۔ ایکٹ دیگر قوانین وغیرہ پر غالب ہوگا۔ اس ایکٹ کے احکامات، کسی بھی دیگر قانون، قواعد یا ضوابط جو فی الوقت نافذ العمل ہیں یا کسی بھی عدالت کے فیصلہ بشمول عدالت عظمیٰ اور عدالت عالیہ، میں شامل کسی بھی امر کے باوجود مؤثر ہوں گے۔